

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 51/2532

บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะเซลส์
(ประเทศไทย) จำกัด

โจทก์

สหภาพแรงงานผู้จำหน่ายผงชูรส กับ
พวก

จำเลย

บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะเซลส์
(ประเทศไทย) จำกัด โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31
ป.วิ.พ. มาตรา 175

ความว่า เนื่องจากจำเลยที่ 2 ถึงที่ 14 ได้ลาออกจากการไปแล้วกรณีจึงไม่มีเหตุจำเป็นให้ศาลบังคับให้จำเลยที่ 2 ถึงที่ 14 กลับเข้าทำงานอีก โจทก์จึงขอถอนฟ้องจำเลยที่ 2 ถึงที่ 14 โปรดอนุญาต

หมายเหตุ ทนายจำเลยที่ 2 ถึงที่ 14 แถลงไม่คัดค้าน(อันดับ 81)

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ถึงที่ 14 และลูกจ้างของโจทก์ที่นัดหยุดงาน ยกเลิกการนัดหยุดงานและเข้าทำงานตามระเบียบข้อบังคับการทำงานของโจทก์จำเลยที่ 1 ถึงที่ 14 อุทธรณ์ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับจำเลยที่ 1 ถึงที่ 14

ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งที่ไม่รับอุทธรณ์ ศาลฎีกามีคำสั่งให้รับอุทธรณ์บางข้อ(อันดับ 66,67,82)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

โจทก์ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 81)

คำสั่ง

การถอนคำฟ้องเดิมจะต้องกระทำก่อนศาลแรงงานกลางพิพากษาจะมายื่นคำร้องขอถอนคำฟ้องหลังจากศาลแรงงานกลางพิพากษาแล้วไม่ได้ ให้ยกคำร้อง

การถอนคำฟ้องเดิมจะต้องกระทำก่อนศาลแรงงานกลางพิพากษาจะมายื่นคำร้องขอถอนคำฟ้องหลังจากศาลแรงงานกลางพิพากษาแล้วไม่ได้ ให้ยกคำร้อง

(มานิช เพียรสนอง-สุพจน์ นาทะพินธุ-ศักดิ์ดา โมกขมรรคกุล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>